

1501188-82.2022.8.26.0001

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cristina Alves Biagi Fabri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando abordaram o réu e outro elemento na praça, estando cada um deles com uma porção de "maconha", que alegaram ser para uso próprio.

No mesmo sentido o depoimento da também policial militar Letícia.

Cumprir dizer que :

"Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara Criminal

Av. Engenheiro Caetano Alvares nº 594, Sala 308/310, Casa Verde - CEP 02546-000,

Fone: 11 3489-4457 11, São Paulo-SP - E-mail: santana2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e Julgamento

Processo Digital nº:

1501188-82.2022.8.26.0001 2022/000222

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

CAIO HENRIQUE DE LIMA SILVA, CPF 524.851.828-84

Aos 20 de setembro de 2022, às 15:45h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Cristina Alves Biagi Fabri, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, estavam presentes: o representante do Ministério Público Patricia Takesaki Miyaji Nariçawa, o Réu, acompanhado de seu advogado Dr(a) Marco Antonio Fares OAB 114029/SP.

Iniciados os trabalhos, tendo as partes concordado que a MM Juíza de direito iniciasse a inquirição, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Reginaldo e Letícia, por meio audiovisual. A seguir, foi o réu interrogado por meio audiovisual.

A seguir, não havendo outras provas a serem produzidas, pela MM. Juíza foi encerrada a instrução e abertos os debates. Ato contínuo foi dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça que assim se manifestou: MM. Juíza: manifestação gravada por sistema audiovisual. Em seguida foi dada a palavra à Defesa, que assim se manifestou: MM. Juíza: manifestação gravada por sistema audiovisual. A seguir pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença:

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, parágrafo 3º da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Razão assiste ao Ministério Público, sendo o caso de procedência da acusação.

Assim porque a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no laudo de

constatação do entorpecente (fls. 12/15), bem como no exame químico-toxicológico (fls. 86/88).

Também a autoria é indubitável.

O réu, em juízo, confessou os fatos, dizendo ter sido abordado pelos policiais, que encontraram em seu poder pequena quantidade de "maconha" para uso próprio.

O policial militar Reginaldo disse estar em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando abordaram o réu e outro elemento na praça, estando cada um deles com uma porção de "maconha", que alegaram ser para uso próprio.

No mesmo sentido o depoimento da também policial militar Letícia.

Cumpra dizer que :

"Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96).

Desta feita, a condenação é de rigor, sendo a conduta punida em razão do mal potencial que pode gerar á coletividade.

Passo a dosimetria da pena.

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, observada a quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a confissão, de rigor a aplicação tão somente da pena de advertência, nos termos do inciso I, do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Caio Henrique de Lima Silva, qualificado nos autos, à pena de advertência acerca dos efeitos nocivos da droga, como incurso no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Em razão da pena aplicada, o réu poderá apelar em liberdade.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Transitada em julgado a sentença nesta data (partes renunciaram ao prazo recursal), foi o réu advertido acerca dos efeitos nocivos da droga.

Deverá o réu arcar com as custas processuais.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, oficiando-se para tanto, se o caso. Após, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM Juiz(a) de Direito Cristina Alves Biagi Fabri. O referido é verdade e dou fé.

Eu, Sandro Santos da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a R. sentença supra transitou em julgado nesta data, ante a renúncia das partes ao prazo recursal.